

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Ética e Gestão no Serviço Público - Aula 3

Processo disciplinar, sanções e regime funcional do servidor

Material autoral, orientado ao edital retificado do TJSC 2026 e calibrado pelo padrão de cobrança da FGV. Questões inéditas; não há reprodução literal de itens reais.

Disciplina	Peso	Aula	Foco
Ética e Gestão no Serviço Público	4 questões	3 de 8	Processo disciplinar, sanções, regime funcional, rito disciplinar e competências no PJSC

Recorte exato da aula

Esta aula cobre a Aula 3 da trilha: Processo disciplinar, sanções e regime funcional do servidor. Dentro do edital, o núcleo direto é o item 2.3, processo disciplinar e sanções, em conexão com o item 2, responsabilidade e regime funcional do servidor. O estudo usa, de forma integrada, a Lei estadual 6.745/1985, a Lei Complementar estadual 491/2010 e a Lei Complementar estadual 639/2015, porque o edital do TJSC faz referência ao regime jurídico e disciplinar aplicável aos servidores do Poder Judiciário catarinense.

O que não será aprofundado aqui: improbidade administrativa, Lei Anticorrupção e Código de Ética do PJSC. Esses temas podem aparecer como contexto, mas serão tratados nas aulas próprias. A prova pode misturar institutos; por isso, nesta aula você vai aprender a não confundir sanção disciplinar com sanção de improbidade, nem PAD com processo judicial.

1. Como a FGV tende a cobrar este bloco

Em Ética, Gestão Pública e Legislação Institucional, a FGV costuma trabalhar menos com decoreba isolada e mais com situações funcionais: servidor que falta ao serviço, autoridade que aplica sanção, comissão que conduz processo, recurso contra decisão, absolvição criminal paralela, afastamento preventivo ou escolha entre sindicância, procedimento sumário e processo disciplinar. A banca usa alternativas tecnicamente próximas, trocando competência, efeito, rito, prazo ou natureza jurídica do ato.

Para o TJSC, a pegadinha forte é normativa: o servidor do Poder Judiciário catarinense está dentro de uma combinação de leis. A Lei 6.745/1985 traz o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis de Santa Catarina; a Lei Complementar 491/2010 disciplina o procedimento administrativo disciplinar; e a Lei Complementar 639/2015 ajusta esse regime ao quadro do Poder Judiciário. A questão difícil nasce quando a alternativa usa uma regra geral correta, mas ignora a adaptação específica do PJSC.

Como a banca costuma montar a armadilha	Como resolver
Troca sanção por medida cautelar, por exemplo tratar afastamento preventivo como pena.	Pergunte: o ato pune ou apenas protege a apuração? Afastamento preventivo é cautelar.
Afirma que toda sindicância é punitiva ou que toda apuração exige PAD completo.	Separe sindicância investigativa, sindicância punitiva, sindicância patrimonial, procedimento sumário e PAD.
Aplica a pena de cassação de aposentadoria aos servidores do PJSC.	A LC 639/2015 expressamente afasta essa pena para os servidores por ela regidos.
Diz que decisão de juiz ou diretor de foro é recorrível ao Conselho da Magistratura.	No PJSC, decisão de Diretor de Foro/Juiz com sanção é recorrível ao Presidente do TJ; decisões originárias do Presidente/Corregedor vão ao Conselho da Magistratura.
Sustenta que ação penal sempre paralisa o PAD.	Regra: independência das instâncias; exceção: absolvição criminal que negue fato ou autoria afasta responsabilidade administrativa.

Padrão de resposta FGV: a alternativa correta geralmente é a que limita o alcance da regra. Desconfie de palavras como 'sempre', 'nunca', 'qualquer', 'automaticamente' e 'independentemente de apuração', porque o processo disciplinar vive de competência, rito, prova, motivação, proporcionalidade e contraditório.

2. Regime funcional e regime disciplinar: ideia-base

Regime funcional é o conjunto de regras que organiza a vida jurídica do servidor: ingresso, cargo, atribuições, jornada, direitos, deveres, responsabilidades, vedações e consequências pelo exercício irregular da função. Regime disciplinar é a parte do regime funcional voltada a infrações, apuração e sanções. Em prova, regime funcional é o gênero; regime disciplinar é a engrenagem de responsabilização administrativa.

No edital de Ética e Gestão, isso importa porque a questão não quer transformar você em especialista em direito disciplinar; ela quer saber se você entende a lógica institucional: o servidor público atua em nome do Estado, com dever de legalidade, eficiência, lealdade institucional e observância da hierarquia. Se ele viola dever funcional, surge uma possível infração disciplinar. Mas o Estado não pode punir por impulso: deve apurar, garantir defesa, motivar a decisão e aplicar sanção proporcional.

No PJSC, a Lei Complementar 639/2015 estabelece que o regime disciplinar dos servidores do quadro do Poder Judiciário é o da Lei 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC 491/2010 e as adaptações próprias da estrutura do Judiciário catarinense. Essa é uma frase que merece virar regra mental: Lei 6.745 define base estatutária e penalidades; LC 491 disciplina procedimento; LC 639 adapta ao PJSC.

Norma	Papel na prova
Lei 6.745/1985	Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis de SC; traz responsabilidades, infração disciplinar, penas, agravantes, atenuantes e prescrição.
Lei Complementar 491/2010	Procedimento disciplinar: princípios, apuração, ajustamento de conduta, procedimento sumário, sindicância, PAD, comissão, fases, defesa, julgamento e afastamento preventivo.
Lei Complementar 639/2015	Regime disciplinar específico dos servidores do quadro do PJSC: aplicação da Lei 6.745 e da LC 491 com adaptações, competências disciplinares e recursos.

3. Infração disciplinar: o que é e como identificar

Infração disciplinar é a ação ou omissão funcional capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço público ou causar prejuízo à Administração. A FGV gosta desse conceito porque ele permite casos concretos: atraso reiterado, revelação de informação sigilosa, insubordinação, atuação privada conflitante, imputação falsa a colega, desídia ou dano ao erário.

A lógica da infração é funcional. Não basta uma conduta moralmente desagradável na vida privada; a questão deve indicar relação com o cargo, com o serviço, com a hierarquia, com bens públicos, com informações conhecidas em razão do cargo ou com a eficiência administrativa. O servidor não é punido por 'ser uma pessoa difícil'; é punido por violar dever funcional tipificado ou enquadrável na disciplina estatutária.

A dosimetria não é aleatória. A infração deve ser punida conforme antecedentes, grau de culpa, motivos, circunstâncias e consequências. Isso aproxima o direito disciplinar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade: duas condutas parecidas podem receber tratamento diferente se uma tiver dolo, conluio, dano ao erário, reincidência ou reparação espontânea do dano.

Exemplo FGV provável: um servidor revela a terceiro dado sigiloso de processo administrativo ao qual teve acesso por causa do cargo. A alternativa correta não deve falar apenas em 'falta de cortesia' ou 'erro de comunicação'. O núcleo é revelar/facilitar revelação de assunto sigiloso conhecido em razão do cargo, conduta com gravidade disciplinar elevada.

4. Sanção disciplinar: conceito, finalidade e espécies

Sanção disciplinar é a consequência jurídica administrativa aplicada ao servidor após apuração regular de infração funcional. A finalidade não é vingança institucional; é proteger a Administração, preservar a disciplina, corrigir condutas, afirmar deveres funcionais e, quando necessário, romper o vínculo ou retirar função/cargo de confiança.

A Lei 6.745/1985 lista como penas disciplinares: repreensão verbal, repreensão escrita, suspensão, destituição de cargo de confiança, demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Para o PJSC, porém, há uma adaptação decisiva da LC 639/2015: não se aplica aos servidores por ela regidos a pena de cassação de aposentadoria. A banca pode colocar todas as penas do Estatuto e perguntar a exceção específica do Judiciário catarinense.

Sanção/medida	Natureza	Ponto de prova
Repreensão verbal ou escrita	Pena disciplinar leve	Incide sobre infrações menos graves; não confundir com advertência genérica, pois o Estatuto fala em repreensão.
Suspensão	Pena disciplinar	Pode aparecer com limites de sindicância punitiva e PAD; suspensão acima de 30 dias exige processo disciplinar.
Destituição de cargo de confiança	Pena ligada ao exercício de confiança	Não é demissão do cargo efetivo; atinge cargo/função de confiança.
Demissão simples	Pena expulsiva	Incompatibiliza o ex-servidor por 2 a 4 anos, conforme circunstâncias.
Demissão qualificada	Pena expulsiva mais grave	Incompatibiliza por 5 a 10 anos; ligada a maior reprovabilidade, como lesão ao erário, dilapidação e manifesta improbidade.
Cassação de disponibilidade	Pena estatutária	No PJSC, Presidente do TJ tem competência exclusiva para impor demissão e cassação de disponibilidade.
Cassação de aposentadoria	Pena prevista na Lei 6.745, mas afastada pela LC 639 para servidores do PJSC	Pegadinha clássica: não aplicar automaticamente ao quadro do Poder Judiciário.
Afastamento preventivo	Medida cautelar	Não é sanção; serve para preservar a apuração, sem prejuízo da remuneração.
Ajustamento de conduta	Medida alternativa	Não é prêmio nem absolvição: é compromisso para infrações leves, com requisitos.

5. Competência disciplinar no PJSC

A LC 639/2015 é altamente cobrável porque concentra competências em poucas linhas. O poder disciplinar cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Corregedor-Geral da Justiça, aos Diretores do Foro e aos Juízes de Direito em relação aos servidores diretamente subordinados. O erro comum é achar que todos podem aplicar

qualquer pena, ou que todos os recursos vão ao mesmo órgão.

Autoridade	Competência sancionatória	Recurso
Presidente do Tribunal de Justiça	Abrange todas as penalidades do art. 136 da Lei 6.745; exclusivamente demissão e cassação de disponibilidade no PJSC.	Das decisões originárias que impõem pena cabe recurso ao Conselho da Magistratura.
Corregedor-Geral da Justiça	Repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.	Das decisões originárias que impõem pena cabe recurso ao Conselho da Magistratura.
Diretores do Foro	Repreensão ou suspensão.	Cabe recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça.
Juizes de Direito	Repreensão ou suspensão em relação aos diretamente subordinados.	Cabe recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça.

Pegadinha FGV: se o enunciado diz que um Juiz de Direito aplicou sanção a servidor diretamente subordinado, a tendência é perguntar para quem cabe recurso. A resposta não é Corregedor nem Conselho da Magistratura; é Presidente do Tribunal de Justiça. Conselho da Magistratura aparece para decisões originárias do Presidente e do Corregedor.

6. Procedimentos disciplinares: escolher o rito correto

O procedimento correto depende do grau de certeza sobre o fato, da finalidade da apuração e da penalidade potencial. A FGV frequentemente monta enunciados em que a Administração ainda não sabe quem praticou a conduta, ou em que sabe autoria e materialidade, ou em que a sanção possível supera o limite da sindicância. A solução é separar os instrumentos.

6.1 Ajustamento de conduta administrativo

O ajustamento de conduta administrativo é medida alternativa ao procedimento disciplinar e à punição, voltada à reeducação do servidor. Cabe em infrações puníveis com repreensão verbal ou escrita, advertência ou suspensão de até 15 dias. A adoção exige: inexistência de dolo ou má-fé; inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou dano prontamente reparado; histórico funcional favorável; e servidor fora do estágio probatório. Além disso, não se admite novo benefício se o servidor já tiver sido beneficiado nos 3 anos anteriores.

Atenção: o edital desta disciplina fala em ética e gestão. Por isso, a FGV pode valorizar a lógica de prevenção e reeducação, mas sem transformar isso em autoajuda. Ajustamento não elimina dever funcional; ele substitui, em hipóteses restritas, a rota punitiva por compromisso formal de correção.

6.2 Procedimento sumário

O procedimento sumário é usado para apurar e regularizar acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, abandono de cargo e inassiduidade. A LC 491 define abandono como ausência por mais de 30 dias consecutivos e inassiduidade como ausência sem justa causa por 60 dias intercalados em 12 meses. O rito tem fases de instauração, instrução sumária e julgamento, com comissão de 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito.

6.3 Sindicância

Sindicância é meio de apuração de ocorrências anômalas no serviço público. Ela pode ser investigativa ou preparatória, acusatória ou punitiva, ou patrimonial. A sindicância investigativa serve quando fato ou autoria não estão evidentes; não é feita para punir diretamente. A sindicância acusatória ou punitiva permite penalidade de suspensão de até 30 dias. A patrimonial busca apurar indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível, tem natureza sigilosa e meramente investigatória, podendo resultar em arquivamento ou conversão em processo disciplinar.

6.4 Processo disciplinar

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das atribuições ou relacionada ao cargo. No TJSC, a própria página institucional resume a regra

decisiva: a instauração é obrigatória para infrações que possam ensejar suspensão por mais de 30 dias, demissão, disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Esse é o filtro de prova: se a sanção possível passa do teto da sindicância punitiva, use PAD.

Instrumento	Quando usar	Pode punir?	Ponto de prova
Ajustamento de conduta	Infrações leves, com requisitos legais	É alternativa à punição	Não cabe com dolo/má-fé, dano não reparado, estágio probatório ou benefício nos últimos 3 anos.
Procedimento sumário	Acumulação ilegal, abandono, inassiduidade	Sim, após rito próprio	Abandono: mais de 30 dias consecutivos; inassiduidade: 60 dias intercalados em 12 meses.
Sindicância investigativa	Fato/autoria incertos	Não diretamente	Serve para esclarecer; pode gerar arquivamento ou PAD.
Sindicância acusatória/punitiva	Fato com possibilidade de sanção menor	Sim, até suspensão de 30 dias	Não serve para demissão nem suspensão superior a 30 dias.
Sindicância patrimonial	Indícios de enriquecimento ilícito/evolução patrimonial incompatível	Não diretamente	Sigilosa e investigatória; pode converter em PAD.
Processo disciplinar	Infrações mais graves ou sanções que exigem rito completo	Sim	Obrigatório para suspensão > 30 dias, demissão, disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

7. Comissão disciplinar, impedimento e imparcialidade

O processo disciplinar não é conduzido por uma pessoa escolhida informalmente para 'resolver o problema'. Ele se organiza por comissão, com independência e imparcialidade. Essa palavra - imparcialidade - é muito FGV: a banca pode usar casos de parente, inimigo judicial, testemunha prévia ou servidor em estágio probatório para testar impedimento.

A LC 491 prevê hipóteses de impedimento para presidente ou membro da comissão: servidor/autoridade em estágio probatório ou que exerça exclusivamente cargo em comissão; quem participou como perito, testemunha ou representante da parte; cônjuge, companheiro ou parente do acusado até terceiro grau; quem integrou comissão de sindicância da qual se originou o processo ou emitiu parecer; e quem litiga judicialmente com o interessado ou respectivo cônjuge/companheiro. O impedimento deve ser comunicado, com abstenção de atuação; omitir esse dever constitui falta grave.

Exemplo: se um servidor que atuou como testemunha na sindicância preparatória é nomeado membro da comissão do PAD, há vício por impedimento. Não é questão de mera conveniência; a regra protege imparcialidade e confiabilidade da apuração.

8. Fases do processo disciplinar

A LC 491 organiza o processo disciplinar em cinco fases: instauração, instrução, defesa, relatório conclusivo e julgamento. Memorizar essa ordem é útil, mas o acerto FGV vem de entender o papel de cada fase.

Fase	Função	Pegadinha
Instauração	Começa com portaria que constitui a comissão e indica membros, prováveis responsáveis, resumo dos fatos e capitulação legal se possível.	Capitulação pode não ser perfeita de início; fatos conexos podem surgir no curso.
Instrução	Produção de provas, oitivas, interrogatório, documentos e diligências.	Comissão não julga nessa fase; ela forma base probatória.
Defesa	Após relatório de instrução, acusado apresenta defesa técnica: 15 dias; se houver 2 ou mais acusados, prazo comum de 20 dias.	Ausência de defesa técnica leva à designação de defensor ad hoc; não autoriza condenação automática.
Relatório conclusivo	Comissão resume autos, aponta provas, conclui inocência ou responsabilidade e indica dispositivo, agravantes e atenuantes se reconhecer responsabilidade.	Relatório não é sentença; julgamento é da autoridade competente.
Julgamento	Autoridade julgadora decide, em regra no prazo de 20 dias do recebimento.	Decisão precisa motivação; ato punitivo deve mencionar fundamentos.

Prazos de atenção: os procedimentos processuais disciplinares iniciam em 10 dias a contar da publicação da portaria; o processo deve encerrar-se em 60 dias, prorrogável por igual período e, em força maior, por prazo

determinado que não exceda 60 dias. A defesa técnica é de 15 dias, ou 20 dias comuns quando houver dois ou mais acusados. O julgamento deve ocorrer em 20 dias do recebimento do processo pela autoridade julgadora.

9. Afastamento preventivo: cautelar, não sanção

Como medida cautelar, para evitar influência na apuração, a autoridade instauradora pode determinar o afastamento do servidor do exercício do cargo por 60 dias, sem prejuízo da remuneração, prorrogável por igual prazo. Encerrado o prazo, cessam os efeitos, ainda que o processo não tenha terminado. A portaria deve colocar o servidor à disposição do órgão e da comissão durante o horário normal de expediente, em local certo e conhecido. O não atendimento pode configurar nova irregularidade.

A FGV gosta de inverter natureza jurídica: se a alternativa diz que afastamento preventivo é pena antecipada, está errada. Se diz que depende de condenação prévia, também erra, porque é cautelar. Se diz que implica perda automática de remuneração, erra. A lógica correta é proteção da instrução, temporariedade e preservação remuneratória.

10. Independência das instâncias: administrativa, civil e penal

O servidor pode responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Essas responsabilidades são independentes e as sanções podem cumular-se. Exemplo: um servidor que desvia valor público pode sofrer sanção disciplinar, obrigação de ressarcir e ação penal, sem que uma esfera elimine automaticamente a outra.

A exceção central é a absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria: nesse caso, a responsabilidade administrativa será afastada. Mas absolvição por falta de provas, prescrição penal, acordo penal ou atipicidade estritamente penal não necessariamente elimina a infração funcional. Em prova, leia a razão da absolvição.

Também não há regra de paralisação automática do PAD por existir ação judicial ou penal. A LC 491 admite não sobrestar o PAD em virtude de ações judiciais, salvo necessidade declarada pela comissão, após consulta prévia nos termos legais aplicáveis. Para o PJSC, lembre que a LC 639 afasta a intervenção da Procuradoria-Geral do Estado e algumas manifestações de órgão jurídico previstas na LC 491, por adaptação à estrutura do Judiciário.

Situação na esfera penal	Efeito provável na esfera administrativa
Absolvição porque o fato não existiu	Afasta responsabilidade administrativa.
Absolvição porque o acusado não foi autor	Afasta responsabilidade administrativa.
Absolvição por insuficiência de provas	Não afasta automaticamente; Administração pode ter prova administrativa suficiente.
Conduta não é crime, mas viola dever funcional	Pode haver sanção disciplinar.
Ação penal em curso	Não paralisa automaticamente o PAD.

11. Prescrição disciplinar e motivação do ato punitivo

Prescrição é a perda da pretensão punitiva administrativa pelo decurso do prazo. A Lei 6.745/1985 estabelece dois prazos centrais: 2 anos para fatos punidos com repreensão, suspensão ou destituição de encargo de confiança; e 5 anos para fatos punidos com demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, ressalvada hipótese de ilícito penal com prazo maior. No PJSC, lembre novamente que a LC 639 afasta a cassação de aposentadoria, mas o raciocínio de prazo estatutário continua relevante para as demais sanções aplicáveis.

O prazo começa do dia em que o ilícito se tornou conhecido por autoridade competente para agir; em ilícitos permanentes ou continuados, do dia em que cessa a permanência ou continuação. A instauração do processo disciplinar e o julgamento interrompem a prescrição; interrompida, a contagem recomeça integralmente. Esse detalhe cai bem em itens de V/F.

O ato punitivo deve mencionar sempre os fundamentos da penalidade. Isso liga processo disciplinar aos princípios da motivação, proporcionalidade e controle da legalidade. O Poder Judiciário pode controlar legalidade, devido processo, motivação e proporcionalidade, mas não deve substituir automaticamente a

Administração para escolher sanção diversa apenas porque considera mais conveniente, salvo ilegalidade ou desproporção manifesta.

12. Quadro-matriz para não confundir institutos

Instituto	Não confundir com	Regra de memorização
Sanção disciplinar	Responsabilização civil/penal	Pune infração funcional; pode coexistir com ressarcimento e crime.
PAD	Sindicância investigativa	PAD julga responsabilidade em rito completo; sindicância investigativa esclarece fato/autoria.
Sindicância punitiva	PAD	Só alcança suspensão de até 30 dias; sanções mais graves exigem PAD.
Afastamento preventivo	Suspensão	Afastamento é cautelar e sem prejuízo da remuneração; suspensão é pena.
Destituição de cargo de confiança	Demissão	Retira cargo/função de confiança; não equivale necessariamente à perda do cargo efetivo.
Demissão simples	Demissão qualificada	Simple: incompatibilidade de 2 a 4 anos; qualificada: 5 a 10 anos.
Absolvição penal por negativa de fato/autoria	Absolvição por falta de prova	Só a primeira afasta necessariamente a responsabilidade administrativa.
Competência do Presidente TJ	Competência do Corregedor/Juiz/Diretor	Demissão e cassação de disponibilidade são exclusivas do Presidente no PJSC.

13. Checklist final de memorização da Aula 3

- Regime funcional é o conjunto de regras da vida do servidor; regime disciplinar é a parte voltada a infrações, apuração e sanções.
- No PJSC: Lei 6.745/1985 + LC 491/2010 + adaptações da LC 639/2015.
- Infração disciplinar pode ser ação ou omissão que afete dignidade, decoro, disciplina, hierarquia, eficiência ou cause prejuízo à Administração.
- Sanção exige apuração regular, contraditório, ampla defesa, motivação e proporcionalidade.
- A LC 639/2015 afasta a pena de cassação de aposentadoria dos servidores regidos por ela.
- Presidente do TJ: todas as penalidades; exclusivamente demissão e cassação de disponibilidade.
- Corregedor: repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.
- Diretores do Foro e Juízes: repreensão ou suspensão.
- Recurso de decisões originárias do Presidente/Corregedor: Conselho da Magistratura; de Diretor/Juiz: Presidente do TJ.
- Sindicância investigativa não pune; sindicância punitiva pode aplicar suspensão até 30 dias; PAD é obrigatório para sanções mais graves.
- Procedimento sumário: acumulação ilegal, abandono e inassiduidade.
- Afastamento preventivo é cautelar, por 60 dias prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração.
- Responsabilidades administrativa, civil e penal são independentes; absolvição penal por negativa de fato ou autoria afasta a administrativa.
- Prescrição: 2 anos para repreensão/suspensão/destituição; 5 anos para demissão/cassação de disponibilidade; se ilícito penal tiver prazo maior, acompanha a ação penal.

14. Questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva sem consultar o gabarito. As questões misturam caso concreto, literalidade normativa, competência, rito, princípios do processo disciplinar e pegadinhas específicas do PJSC. As alternativas foram construídas com distratores plausíveis; não elimine por intuição superficial.

Questão 1. No âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina, uma servidora efetiva é acusada de revelar a terceiro informação sigilosa conhecida em razão do cargo. A autoridade competente decide instaurar apuração disciplinar. Considerando a lógica do regime disciplinar, assinale a afirmativa correta.

- (A) A conduta só pode produzir consequência penal, pois a revelação de sigilo não se relaciona à eficiência administrativa.
- (B) A apuração disciplinar deve ser arquivada se ainda não houver condenação criminal transitada em julgado.
- (C) A conduta pode configurar infração disciplinar, pois se relaciona ao exercício irregular das atribuições e ao dever de preservar assuntos sigilosos conhecidos em razão do cargo.
- (D) A Administração deve aplicar sanção imediatamente, porque a existência de sigilo dispensa contraditório e ampla defesa.
- (E) A única consequência possível é o ajustamento de conduta, pois toda infração ética deve priorizar solução consensual.

Questão 2. À luz da Lei Complementar estadual nº 639/2015, que define o regime disciplinar aplicável aos servidores do PJSC, assinale a opção que apresenta corretamente uma adaptação específica em relação ao regime geral.

- (A) As publicações dos atos disciplinares são feitas no Diário Oficial da União.
- (B) A Procuradoria-Geral do Estado intervém obrigatoriamente em todos os processos disciplinares do PJSC.
- (C) A pena de cassação de aposentadoria é obrigatória sempre que a infração for punível com demissão.
- (D) O Corregedor-Geral da Justiça pode aplicar demissão simples, desde que a falta tenha ocorrido em unidade jurisdicional.
- (E) Não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015 a pena de cassação de aposentadoria.

Questão 3. Um servidor do PJSC deixou de comparecer ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Para apuração e regularização da infração, segundo a Lei Complementar nº 491/2010, o rito adequado é o:

- (A) ajustamento de conduta obrigatório, por se tratar de irregularidade meramente quantitativa.
- (B) procedimento sumário, pois abandono de cargo é uma das hipóteses expressamente submetidas a esse rito.
- (C) processo judicial de improbidade, único meio apto a reconhecer ausência injustificada.
- (D) sindicância patrimonial, pois toda ausência prolongada presume enriquecimento ilícito.
- (E) recurso administrativo direto ao Conselho da Magistratura, sem fase instrutória.

Questão 4. Considere as seguintes afirmações sobre o processo disciplinar regido pela LC nº 491/2010. I. Desenvolve-se nas fases de instauração, instrução, defesa, relatório conclusivo e julgamento. II. A defesa técnica é dispensável quando a comissão entender que os fatos estão comprovados. III. O relatório conclusivo deve indicar, se reconhecida responsabilidade, o dispositivo transgredido e as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 5. Após processo disciplinar regular, um Diretor do Foro aplica sanção de suspensão a servidor diretamente subordinado. O servidor pretende recorrer. Nos termos da LC nº 639/2015, o recurso cabível será

dirigido ao:

- (A) Presidente do Tribunal de Justiça.
- (B) Conselho da Magistratura, em competência originária.
- (C) Corregedor-Geral da Justiça, pois toda suspensão é matéria correicional.
- (D) Pleno do Tribunal de Justiça, independentemente da autoridade que aplicou a pena.
- (E) órgão jurídico do Poder Executivo estadual, antes de qualquer apreciação judicial.

Questão 6. Uma comissão disciplinar do PJSC apura falta funcional. Durante o procedimento, verifica-se que um de seus membros é parente colateral de terceiro grau do acusado. Segundo a lógica da LC nº 491/2010, a situação configura:

- (A) mera suspeição sem relevância processual, pois parentesco só impede autoridade julgadora.
- (B) causa de nulidade automática de todos os processos anteriores em que o servidor atuou.
- (C) impedimento para atuação como membro da comissão, devendo o fato ser comunicado e o servidor abster-se de atuar.
- (D) hipótese que apenas impede a aplicação de demissão, mas não de repreensão ou suspensão.
- (E) irregularidade sanável pela assinatura posterior do acusado em termo de concordância.

Questão 7. Sobre o afastamento preventivo previsto no regime disciplinar, assinale a afirmativa correta.

- (A) É sanção disciplinar autônoma, aplicável quando ainda não há prova suficiente para suspensão.
- (B) Implica perda automática da remuneração durante o prazo de afastamento.
- (C) Tem prazo inicial de 30 dias, prorrogável indefinidamente enquanto durar a apuração.
- (D) Somente pode ser decretado depois do relatório conclusivo da comissão.
- (E) É medida cautelar destinada a evitar influência na apuração, por prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração.

Questão 8. No curso de uma apuração, a Administração ainda não sabe se houve infração disciplinar nem quem seria o possível autor. O instrumento mais adequado para apurar ocorrência anômala, sem caráter punitivo imediato, é a:

- (A) sindicância acusatória, necessariamente punitiva.
- (B) sindicância investigativa ou preparatória.
- (C) demissão qualificada, com posterior abertura de contraditório.
- (D) cassação de disponibilidade, por prevenção.
- (E) suspensão preventiva como pena substitutiva.

Questão 9. A respeito da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, assinale a opção correta.

- (A) A absolvição criminal por insuficiência de provas sempre impede sanção administrativa.
- (B) A existência de ação penal obriga a Administração a suspender o PAD até o trânsito em julgado.
- (C) A condenação penal substitui automaticamente o processo disciplinar, dispensando apuração administrativa.
- (D) A responsabilidade administrativa será afastada quando a absolvição criminal negar a existência do fato ou sua autoria.
- (E) A sanção civil impede sanção administrativa, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Questão 10. Segundo a Lei nº 6.745/1985, a infração disciplinar será punida considerando antecedentes, grau de culpa, motivos, circunstâncias e consequências do ilícito. Essa regra expressa principalmente a ideia de:

- (A) dosimetria disciplinar orientada por proporcionalidade e individualização da resposta administrativa.
- (B) responsabilidade objetiva do servidor por qualquer irregularidade ocorrida na unidade.
- (C) obrigatoriedade de aplicação da pena máxima em toda infração dolosa.

(D) impossibilidade de valorar circunstâncias agravantes ou atenuantes.

(E) vinculação da Administração ao resultado do processo penal, qualquer que seja o fundamento.

Questão 11. Relacione os instrumentos disciplinares às descrições. 1. Sindicância patrimonial. 2. Procedimento sumário. 3. Processo disciplinar. 4. Ajustamento de conduta. () Apura indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível. () Usado para acumulação ilegal, abandono de cargo e inassiduidade. () Obrigatório para infrações que ensejem suspensão superior a 30 dias, demissão, disponibilidade e destituição de cargo em comissão. () Medida alternativa para infrações leves, com requisitos legais. A sequência correta é:

(A) 2 - 1 - 3 - 4.

(B) 1 - 3 - 2 - 4.

(C) 4 - 2 - 3 - 1.

(D) 3 - 4 - 1 - 2.

(E) 1 - 2 - 3 - 4.

Questão 12. No processo disciplinar, após o relatório de instrução, o acusado é notificado para apresentar defesa técnica. Nos termos da LC nº 491/2010, o prazo geral para defesa técnica é de:

(A) 5 dias, prorrogáveis por igual período.

(B) 10 dias, em qualquer hipótese.

(C) 15 dias, sendo comum de 20 dias quando houver 2 ou mais acusados.

(D) 20 dias para acusado único e 30 dias para múltiplos acusados.

(E) 60 dias, contados da publicação da portaria instauradora.

Questão 13. Um servidor ocupante de cargo efetivo também exerce cargo de confiança no PJSC. Ele pratica infração punível com suspensão. À luz da lógica das penas disciplinares, a consequência especificamente relacionada ao cargo de confiança pode ser:

(A) cassação de aposentadoria, porque toda falta punível com suspensão atinge vínculo previdenciário.

(B) destituição de cargo de confiança, sem que isso se confunda necessariamente com demissão do cargo efetivo.

(C) demissão qualificada automática, pois cargo de confiança elimina gradação de penalidade.

(D) reversão obrigatória ao cargo anterior, como ato sem natureza disciplinar.

(E) suspensão preventiva com perda definitiva da função pública.

Questão 14. Assinale a opção que apresenta corretamente uma hipótese de sindicância acusatória ou punitiva no regime da LC nº 491/2010.

(A) Apuração sigilosa de enriquecimento ilícito sem possibilidade de qualquer conclusão posterior.

(B) Apuração preparatória quando fato e autoria não estiverem evidentes, sem identificado acusado.

(C) Rito obrigatório para demissão simples e demissão qualificada.

(D) Sindicância com possibilidade de penalidade de suspensão de até 30 dias.

(E) Procedimento usado exclusivamente para acumulação ilegal de cargos.

Questão 15. Uma autoridade toma conhecimento de irregularidade no serviço público, mas deixa de adotar providência para apuração. Segundo a lógica da LC nº 491/2010, essa omissão:

(A) é irrelevante se o fato ainda não gerou prejuízo financeiro.

(B) só tem consequência se houver determinação prévia do Ministério Público.

(C) pode gerar responsabilidade administrativa da autoridade omissa.

(D) impede a apuração futura, por preclusão administrativa imediata.

(E) converte automaticamente a infração em ilícito exclusivamente civil.

Questão 16. Sobre a prescrição da ação disciplinar prevista na Lei nº 6.745/1985, assinale a afirmativa correta.

- (A) É de 1 ano para toda infração sem dano ao erário.
- (B) Começa sempre na data da prática do fato, ainda que a autoridade competente não o conheça.
- (C) Nunca se interrompe, pois o processo disciplinar apenas suspende o prazo.
- (D) É de 10 anos para fatos punidos com repreensão ou suspensão.
- (E) Em regra, é de 2 anos para fatos punidos com repreensão, suspensão ou destituição de encargo de confiança, e de 5 anos para fatos punidos com demissão ou cassação de disponibilidade, ressalvada hipótese penal com prazo maior.

Questão 17. No PJSC, o Corregedor-Geral da Justiça aplica, originariamente, penalidade disciplinar a servidor dentro de sua competência. Contra essa decisão, a LC nº 639/2015 prevê recurso ao:

- (A) Diretor do Foro competente.
- (B) Conselho da Magistratura.
- (C) Juiz de Direito da unidade de lotação.
- (D) Governador do Estado.
- (E) órgão jurídico da Procuradoria-Geral do Estado.

Questão 18. Leia o trecho: 'o ato punitivo mencionará sempre os fundamentos da penalidade'. Em uma questão de prova, a consequência mais adequada dessa regra é afirmar que:

- (A) a sanção disciplinar deve ser motivada, permitindo controle de legalidade, proporcionalidade e aderência aos fatos apurados.
- (B) o julgador pode substituir a prova dos autos por juízo de conveniência institucional.
- (C) a motivação é dispensável quando a penalidade for apenas repreensão verbal.
- (D) a fundamentação serve apenas para orientar o setor de pessoal, não para defesa do acusado.
- (E) a autoridade julgadora fica vinculada integralmente à pena proposta pela comissão, sem qualquer juízo decisório.

Questão 19. No procedimento sumário por acumulação ilegal de cargos, a comissão deve ser constituída, segundo a LC nº 491/2010, por:

- (A) um único servidor comissionado escolhido pela chefia imediata.
- (B) três magistrados, obrigatoriamente integrantes do Conselho da Magistratura.
- (C) dois advogados privados contratados especificamente para instrução.
- (D) 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito.
- (E) membros indicados pela Procuradoria-Geral do Estado, com intervenção obrigatória no PJSC.

Questão 20. A Lei nº 6.745/1985 prevê demissão simples e demissão qualificada. Considerando os efeitos estatutários dessas penas, assinale a alternativa correta.

- (A) A demissão simples incompatibiliza o ex-servidor por 2 a 4 anos, enquanto a demissão qualificada incompatibiliza por 5 a 10 anos, conforme circunstâncias atenuantes ou agravantes.
- (B) A demissão qualificada produz apenas perda de função de confiança, sem rompimento do vínculo efetivo.
- (C) Ambas têm o mesmo efeito temporal, diferindo apenas quanto à autoridade que assina o ato.
- (D) A demissão simples só pode ser aplicada após condenação criminal transitada em julgado.
- (E) A demissão qualificada é sanção cautelar provisória, sem efeito sobre o exercício futuro de cargo público.

15. Gabarito

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	2	E	3	B	4	D
5	A	6	C	7	E	8	B
9	D	10	A	11	E	12	C
13	B	14	D	15	C	16	E
17	B	18	A	19	D	20	A

Distribuição do gabarito formada por auditoria das questões, não por quota fixa. O foco é plausibilidade das alternativas e unicidade da correta.

16. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

Correta: a revelação de assunto sigiloso conhecido em razão do cargo tem vínculo direto com o exercício funcional e pode configurar infração disciplinar.

A é tentadora porque sigilo também pode ter reflexo penal, mas erra ao excluir a esfera administrativa.

B erra porque a Administração não precisa aguardar condenação criminal; as instâncias são independentes.

D erra porque gravidade não dispensa contraditório e ampla defesa.

E erra por transformar ajustamento em solução obrigatória e universal, ignorando requisitos e gravidade.

Questão 2 - Gabarito: E

Correta: a LC 639/2015 afasta a pena de cassação de aposentadoria para os servidores por ela regidos.

A erra porque a LC 639 prevê publicações no Diário da Justiça, não no DOU.

B erra porque a LC 639 afasta a intervenção da Procuradoria-Geral do Estado no regime disciplinar do PJSC.

C usa uma regra geral do Estatuto de modo indevido, ignorando a adaptação específica do PJSC.

D erra porque demissão é competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça.

Questão 3 - Gabarito: B

Correta: abandono de cargo é uma das hipóteses do procedimento sumário; a ausência por mais de 30 dias consecutivos caracteriza a materialidade.

A erra porque ajustamento não é obrigatório e não cobre automaticamente abandono.

C confunde infração disciplinar com ação judicial de improbidade.

D erra porque sindicância patrimonial mira evolução patrimonial incompatível, não ausência ao serviço.

E elimina indevidamente instrução, defesa e julgamento.

Questão 4 - Gabarito: D

Correta: I e III estão certas; o processo disciplinar tem essas fases, e o relatório conclusivo deve indicar dispositivo e circunstâncias quando reconhece responsabilidade.

A é incompleta, pois III também está correta.

B erra porque defesa técnica não é dispensável pela convicção da comissão.

C erra por incluir II, que viola ampla defesa.

E erra porque II está incorreta.

Questão 5 - Gabarito: A

Correta: decisões de Diretores do Foro e Juízes que impõem pena disciplinar são recorríveis ao Presidente do Tribunal de Justiça.

B seria aplicável às decisões originárias do Presidente ou do Corregedor, não do Diretor do Foro.

C parece plausível por envolver disciplina, mas não é o destino recursal previsto.

D inventa competência do Pleno para esse recurso.

E contraria a LC 639, que afasta intervenção obrigatória do órgão jurídico/PGE no regime do PJSC.

Questão 6 - Gabarito: C

Correta: parentesco até terceiro grau com o acusado é causa de impedimento para presidente ou membro da comissão.

A reduz indevidamente o alcance do impedimento; ele atinge membros da comissão.

B exagera o efeito e fala em nulidade automática universal.

D cria distinção inexistente por tipo de pena.

E trata impedimento como mera formalidade renunciável, o que comprometeria imparcialidade.

Questão 7 - Gabarito: E

Correta: afastamento preventivo é medida cautelar de proteção da apuração, por 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo remuneratório.

A erra ao transformar cautelar em sanção.

B erra porque a medida ocorre sem prejuízo da remuneração.

C erra no prazo inicial e na ideia de prorrogação indefinida.

D erra porque a cautelar pode ser necessária antes do relatório conclusivo.

Questão 8 - Gabarito: B

Correta: quando fato ou autoria não estão evidentes, a sindicância investigativa/preparatória é o instrumento adequado.

A erra porque sindicância acusatória pressupõe direcionamento acusatório e pode punir dentro do limite legal.

C inverte a ordem do devido processo.

D usa sanção extrema como se fosse meio de apuração.

E mistura suspensão preventiva com pena substitutiva.

Questão 9 - Gabarito: D

Correta: a absolvição criminal que nega a existência do fato ou a autoria afasta a responsabilidade administrativa.

A erra porque falta de provas não equivale necessariamente a negativa de fato/autoria.

B erra porque não há sobrestamento automático do PAD.

C erra porque condenação penal não substitui apuração disciplinar.

E erra porque responsabilidades civil e administrativa podem cumular-se.

Questão 10 - Gabarito: A

Correta: antecedentes, culpa, motivos, circunstâncias e consequências orientam a dosimetria e a proporcionalidade da sanção.

B erra porque responsabilidade disciplinar não é objetiva para qualquer irregularidade.

C erra por impor pena máxima automática.

D contraria a própria previsão de agravantes, atenuantes e circunstâncias.

E confunde dosimetria administrativa com dependência da esfera penal.

Questão 11 - Gabarito: E

Correta: 1 corresponde à sindicância patrimonial; 2 ao procedimento sumário; 3 ao PAD; 4 ao ajustamento de conduta.

A troca patrimonial e sumário.

B troca procedimento sumário e processo disciplinar.

C coloca ajustamento onde há enriquecimento ilícito, o que é incompatível.

D inverte praticamente todos os instrumentos.

Questão 12 - Gabarito: C

Correta: a defesa técnica é de 15 dias; havendo dois ou mais acusados, o prazo é comum de 20 dias.

A confunde com prazos de outros atos procedimentais.

B parece plausível por causa do procedimento sumário, mas não é a regra da defesa no PAD.

D inverte e amplia indevidamente os prazos.

E confunde prazo global de conclusão com prazo de defesa.

Questão 13 - Gabarito: B

Correta: a destituição de cargo de confiança atinge o cargo/função de confiança e não se confunde automaticamente com demissão do cargo efetivo.

A erra porque cassação de aposentadoria não decorre de toda falta punível com suspensão e ainda é afastada no PJSC.

C erra ao automatizar demissão qualificada.

D usa reversão, instituto diverso.

E confunde afastamento preventivo com sanção definitiva.

Questão 14 - Gabarito: D

Correta: sindicância acusatória ou punitiva pode resultar em suspensão de até 30 dias.

A descreve sindicância patrimonial e ainda erra ao dizer que não pode haver conclusão posterior.

B descreve sindicância investigativa/preparatória.

C erra porque demissão exige processo disciplinar.

E descreve hipótese de procedimento sumário.

Questão 15 - Gabarito: C

Correta: autoridade que conhece irregularidade tem dever de promover apuração, e omissão pode gerar responsabilidade administrativa.

A erra porque ausência de dano financeiro não elimina dever de apurar.

B erra porque não depende de determinação prévia do Ministério Público.

D cria preclusão automática sem base.

E desloca indevidamente a questão para esfera exclusivamente civil.

Questão 16 - Gabarito: E

Correta: os prazos centrais são 2 anos para repreensão/suspensão/destituição e 5 anos para demissão/cassação de disponibilidade, com regra especial quando o fato também for ilícito penal com prazo maior.

A inventa prazo de 1 ano.

B erra porque a contagem considera conhecimento por autoridade competente ou cessação da permanência/continuação.

C erra porque instauração e julgamento interrompem o prazo.

D inverte completamente o prazo das infrações menos graves.

Questão 17 - Gabarito: B

Correta: decisões originárias do Presidente do Tribunal e do Corregedor-Geral que impõem pena disciplinar admitem recurso ao Conselho da Magistratura.

A seria autoridade de base local, sem competência recursal nesse caso.

C confunde unidade de lotação com instância recursal.

D não participa do regime recursal disciplinar do PJSC.

E é incompatível com a adaptação da LC 639.

Questão 18 - Gabarito: A

Correta: exigir fundamentos significa motivação do ato punitivo, o que permite controle da legalidade, coerência com prova e proporcionalidade.

B erra porque conveniência não substitui prova.

C erra porque a motivação não desaparece pela leveza da pena.

D reduz a fundamentação a ato burocrático interno.

E erra porque relatório da comissão informa, mas a autoridade julgadora decide nos limites legais.

Questão 19 - Gabarito: D

Correta: no procedimento sumário, a comissão é composta por 2 servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em Direito.

A erra por admitir servidor exclusivamente comissionado e comissão unipessoal.

B inventa participação obrigatória de magistrados.

C terceiriza indevidamente a função disciplinar a particulares.

E ignora a adaptação da LC 639 e cria intervenção obrigatória da PGE.

Questão 20 - Gabarito: A

Correta: demissão simples gera incompatibilidade de 2 a 4 anos; demissão qualificada, de 5 a 10 anos, conforme circunstâncias.

B confunde demissão qualificada com destituição de cargo de confiança.

C erra porque há diferença temporal de efeito.

D erra porque não depende necessariamente de condenação criminal.

E erra ao tratar demissão qualificada como cautelar provisória.

17. Fontes oficiais e critério de elaboração

Aula elaborada com base no edital retificado do TJSC 2026 para Analista de Sistemas, no Manual Mestre de Calibração FGV do projeto e nas seguintes fontes oficiais/primárias: Lei estadual 6.745/1985; Lei Complementar estadual 491/2010; Lei Complementar estadual 639/2015; página institucional do TJSC sobre regime disciplinar; página institucional do TJSC sobre processo disciplinar; página oficial da FGV do concurso TJSC Servidor 2024 e cadernos públicos correlatos da FGV usados apenas para calibrar estilo, sem reprodução literal de questões.

Critério editorial aplicado: preservar o edital, explicar conceitos antes da lei, diferenciar regra geral e adaptação do PJSC, treinar situações concretas e construir distratores próximos, especialmente trocas de competência, rito, prazo, efeito e natureza jurídica.

Checklist de saída

- Aula 3 da trilha preservada: processo disciplinar, sanções e regime funcional do servidor.
- Sem aprofundamento lateral indevido em improbidade, Lei Anticorrupção ou Código de Ética do PJSC.
- Questões com formatos mistos: caso prático, direta, afirmativas, relacione, interpretação de regra e exceção/incorreta.
- Gabarito separado e comentários completos com análise das erradas.
- Formatação em fundo claro, texto preto e sem blocos escuros.